

Citação 1

DE CONDOMINIOS AUSENTES E DESCONHECIDOS DA FAZENDA DA ESPERANÇA NOS LOGARES — «BEBEDOURO DA P. DRA», — «ESPERANÇA» E «BRILHANTE», — DESTA COMARCA, COM O PRAZO DE 90 DIAS

O doutor Antonio Furtado da Rocha Frota, juiz de direito da comarca de Cajurú, Estado de S. Paulo, etc.

Faço saber aos que o presente edital, com o prazo de noventa dias virem, ou delle noticia tiverem que, por parte de Jeronymo Carmo do Nascimento, Manoel Pedro de Carvalho e Balduino Antonio de Oliveira, me foram dirigidas as petições dos teores seguintes: Exmo. sr. dr. juiz de direito. Por seu procurador infra constituído nos inclusos instrumentos de proenração bastante, dizem Jeronymo Carmo do Nascimento, Manoel Pedro de Carvalho, Balduino Antonio de Oliveira, lavradores domiciliados e residentes nesta comarca, que, sendo legitimos senhores e possuidores de terras na fazenda Esperança, nos logares «Bebedouro da Pedra», «Esperança» e «Brilhante», sita nesta comarca, município e distrito, em communhão com os demais condomínios da lista annexa, acontece que, não havendo convido o estado de communhão, querem proceder á divisão judicial desse imóvel que, compondo-se de terras de cultura, cerrado e campo, em matas, capoeiras, cultivadas e pastos, com benfitorias próprias das quinhôas e provindo a communhão da morte de Manoel Carmo do Nascimento, de João Bernardo da Silva e aquisição de parte no quinhão do «Brilhante» se acha dentro das divisas e confrontações seguintes: quinhão — do «Bebedouro da Pedra» começava num antigo forno de olaria á margem esquerda do correjo do Bosque e seguia pelo dito correjo abaixo com percurso de quinhentos e oitenta e quatro metros e cincoenta centímetros, onde se collocou um marco de pedra, deste ponto largando o percurso do correjo seguem com o rumo sudoeste com quinze graus de variação até outro marco de pedra collocado na distancia de quarenta e dois metros; dali seguem á direita, com o angulo de cento e quarenta graus e quarenta e cinco minutos até outro marco de pedra collocado á distancia de cento e oitenta e dois metros; e seguem dali á esquerda com o angulo de quarenta e tres graus e trinta minutos, até outro marco de pedra collocado perto de uma arvore de oleo de capaiha com a distancia de setecentos e quarenta metros, dividindo até aqui com o quinhão do pagamento que nesta divisão vai ser dado ao socio João Sabino Pereira e seguindo dali á esquerda com o angulo de cento e quatro graus e com o percurso de quinhentos e treze, vão ao referido forno de olaria onde tiveram principio estas divisas, confrontando com terras da fazenda da Esperança. Começam á margem direita do correjo do Bosque defronte a um antigo forno de olaria que fica ao lado esquerdo do mesmo correjo, onde se colloca um marco de pedra e seguem por este correjo abaixo com o percurso de duzentos e cinco metros e quarenta centímetros, onde se encontra uma peroba com folhas;

dahi, largando o percurso do dito correjo do Bosque, seguem com o rumo nordeste com vinte e cinco graus de variação, até a passagem denominada do Cunha, no correjo tamhom denominado Cunha e continuam por este correjo abaixo até quatrocentos e quarenta e dois metros e trinta centímetros, ponto onde se encontra a barra do correjozinho denominado Brejo; seguem por este acima até sua cabeceira, e desta, em direcção nordeste com nove graus de variação, vai até um coqueiro e deste ponto seguem á esquerda com percurso de oitocentos e quarenta e cinco metros e o tento centímetros, com o rumo sudoeste, com cincoenta e sete graus de variação, até um pau terra conhecido geralmente por «arvore grande», confrontando até este ponto com terras da fazenda do Cunha; desse ponto, seguindo á esquerda com o rumo sudeste, com onze graus de variação vão ao caminho velho da Damará e acompanhando este vão ter á passagem do correjo do Bosque, com percurso de novecentos e trinta e cinco metros e dez centímetros; deste ponto continuam por este correjo acima até o lugar denominado açude — com a distancia de duzentos e dezesseis metros a vinte centímetros dividindo até aqui, com terras da fazenda Macaúba; e seguem deste ponto com a distancia de duzentos e noventa metros e cincoenta centímetros, pelo dito correjo do Bosque acima até um marco de pedra affixada á margem direita do dito correjo tendo em vista o rumo que lavam as divisas e são curso das aguas; desse ponto, largando o percurso do correjo seguem á direita em rumo a outro marco de pedra collocado á distancia de duzentos e vinte metros; desse ponto seguem á direita com um percurso de duzentos e quarenta e cinco metros, onde se collocou outro marco de pedra, dividindo até aqui com as terras do quinhão que nesta divisão têm de ser dado aos orphans José, Angelo e Joaquim; desse marco, seguem em direcção sudoeste com vinte graus de variação e com um percurso de duzentos e vinte e tres metros e quarenta centímetros, até a beira do cerrado e seguem dahi, á esquerda, beirando o mato e deixando este á esquerda e o cerrado alto á direita, sempre pelas divisas do mato e do cerrado até encontrar o espigão e continuando por este, que virte para o correjo do Bosque, até uma cova feita no mesmo espigão e dessa cova seguem á esquerda, com vinte e seis graus de variação nordeste com a distancia de duzentos e setenta e cinco metros, até um pau de oleo de copahyba, onde se collocou um marco de pedra; dahi, seguem á esquerda, com o angulo de setenta e seis graus e seguem em rumo até a distancia de setecentos e quarenta metros, onde se encontra outro marco de pedra; deste seguem á direita, com um angulo de quarenta e tres graus e trinta minutos, vão até outro marco de pedra, e deste seguem á esquerda, com angulo de cento e quarenta graus e quarenta e cinco minutos, vão até o correjo do — Bosque, em um marco de pedra collocado á margem esquerda do dito correjo do Bosque; e seguem margeando o dito correjo acima até completar a medida de quinhentos e oitenta e quatro metros e cincoen-

ta centímetros, onde se encontra o dito forno de olaria e deste ao marco de pedra onde tiveram principio, confrutando com terras dos quinhões dados aos socios Manoel Carmo do Nascimento e José Tibureio: — Quinhão do Brilhante: — tem principio na barra do correjo do Brilhante e por este acima até as cabeceiras e dellas em rumo ao alto até Manoel José dos Santos e deste até encontrar a divisa da fazenda Bom Sucesso; dahi, torcendo á esquerda, em rumo á cova que se acha perto do caminho que vem do Bom Sucesso a Campo Limpo; deste, torcendo á esquerda, em rumo a um pau de jatobá, que está para cima de um rego d'agua de Anna Gonçalves e em rumo a uma moita de aroeira, balizada no correjo da Esperança, e atravessando em rumo a um pau peito de pomba, torcendo á esquerda pelo espigão até á baixada do caminho que vai para uma Santa Cruz e pela estrada até encontrar uma cova que está na encruzilhada da fazenda Macaúba e torcendo á esquerda em rumo á ponta de um valinho que está entre as moradas de Quintonio e Frausino Sátiro Braz e pelo valinho abaixo até o correjo do Brilhante. — Assim, os supplicantes requerem a citação dos condomínios da lista annexa, pessoalmente os que forem conhecidos e residirem nesta comarca e por edital de noventa dias os que forem desconhecidos ou ausentes que residam em logar incerto e ignorado, para o fim de virem á primeira audiencia do juizo, após a terminação do prazo edital, ouvir-se com os supplicantes em agrimensar e arbitradores que procedam á divisão e abonar as despesas ficando desde logo citados para todos os demais termos e actos do processo até final sentença e sua execução, sob penas da lei. Nestes termos, servindo-se V. E. deffern as citações pedidas, bem como a do curador geral dos orphans e ausentes por todo o teor desta e para acompanhar a divisão até final, protestando por todo o genero de provas, especialmente testemunhas, juntada de documentos, depoimentos pessoas, visórias e os demais constantes do art. 136 do Cod. Civ. e 138 do Reg. 737, por fructos communs e por indemnização de danos sobre vindos á contestação da lide, servindo o curador geral *ad litem*, os supplicantes, avaliada esta em cem contos de réis (100:000\$000) e distribuída ao ao cartorio do Segundo Officio, autuada com os inclusos documentos, justificada a ausencia dos condomínios ausentes e desconhecidos em dia, legar e hora que forem designados com as testemunhas do rôl infra, julgada por sentença e expedidos os necessarios editaes. Recebem merec. Cajurú, 9 de Agosto de 1918. P.p. Manoel de Sousa Gomes, advogado. Lista de condomínios promovedores: 1, Jeronymo Carmo do Nascimento; 2, Manoel Pedro de Carvalho; 3, Balduino Antonio de Oliveira; promovidos: 4, Elviro Mendes Oliva; 5, João José Prates; 6, Albertino José Prates; 7, Pedro Lino de Sousa; 8, Estevam Eduardo de Carvalho; 9, Antonio Bento de Siqueira; 10, Olimpio Pereira Conceição; 11, José Porcino de Sousa; 12, Vicente Alves de Lima; 13, Nicolau Grannado; 14, Antonio João de Sousa; 15, José Antonio Conceição; 16, Arthur Pinto de Castilhos; 17, Fortunato José Prates; 18, Vito Pavolari; 19, Fabrica da Ma-